

Kein Durchkommen; Ein Gutachten des Bundestages legt nahe, dass europäische Schiffe die Seenotrettung von Flüchtlingen verhindern. Und so gegen das Völkerrecht

Kein Durchkommen; Ein Gutachten des Bundestages legt nahe, dass europäische Schiffe die Seenotrettung von Flüchtlingen verhindern. Und so gegen das Völkerrecht verstoßen

Die ZEIT (inklusive ZEIT Magazin)

22. Februar 2018

Copyright 2018 Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Kein Durchkommen; S. 5; Ausg. 9

Length: 1045 words

Byline: Caterina Lobenstein

Body

VON CATERINA LOBENSTEIN

Kaum ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag haben Union und SPD so laut verkündet wie dieses: Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland soll sinken. Und zwar dauerhaft. Ob die möglichen Koalitionspartner dieses Versprechen halten können, das wird sich nicht im Berliner Regierungsviertel entscheiden, sondern Tausende Kilometer entfernt: auf dem Mittelmeer. In jenen internationalen Gewässern vor der libyschen Küste, wo allein seit Jahresbeginn Tausende Menschen versuchen, nach Europa zu gelangen. Und wo sich seit einigen Monaten ein bizarrer Widerspruch verschärft.

Einerseits fehlt es dort an Rettungsschiffen, um Flüchtlinge und Migranten vor dem Ertrinken zu bewahren; seit Anfang 2018 sind mehr als 300 Menschen gestorben. Zugleich ist vor der libyschen Küste ein erbitterter Konkurrenzkampf um die Rettung der Flüchtlinge ausgebrochen: zwischen den Rettungsschiffen ziviler Organisationen wie Sea Watch oder SOS Mediterranee, den Kriegsschiffen der EU-Mitgliedstaaten und den Schiffen der libyschen Küstenwache. Sie alle wollen die Flüchtlinge und Migranten an Bord nehmen. Und kommen sich dabei in die Quere.

Auf den ersten Blick scheinen die Rollen auf dem Mittelmeer klar verteilt: Die Europäer retten die Flüchtlinge und Migranten. So wie es das Internationale Seerecht von ihnen verlangt. Und sie bringen die Flüchtlinge nicht zurück nach Libyen, wo ihnen Gefängnis und Misshandlung drohen, sondern aufs europäische Festland. So wie es die Europäische Menschenrechtskonvention und die Genfer Flüchtlingskonvention vorschreiben. Die libysche Küstenwache dagegen zwingt die Insassen der Schlauchboote zurück nach Afrika, auch mit Gewalt. Außerdem haben die Libyer in den vergangenen Monaten mehrmals versucht, zivile Retter einzuschüchtern. Sie fahren riskante Manöver, sie drohen und schießen, sie prügeln die Insassen der Schlauchboote, manchmal ertrinken Menschen dabei. So berichten es Augenzeugen der Rettungsorganisationen. Und so bestätigt es in einigen dieser Fälle auch der Auswärtige Dienst der Europäischen Union. Die Europäer, so scheint es, achten die Menschenrechte. Die Libyer - die bei der Abwehr der Flüchtlinge mit Geld und Ausrüstung aus Deutschland, Italien

Kein Durchkommen; Ein Gutachten des Bundestages legt nahe, dass europäische Schiffe die Seenotrettung von Flüchtlingen verhindern. Und so gegen das Völkerrecht

und anderen EU-Staaten unterstützt werden - übernehmen den schmutzigen Part des Deals. Doch so eindeutig ist es nicht, wie ein Gutachten nun zeigt.

In Auftrag gegeben hat es Andrej Hunko, Bundestagsabgeordneter und europapolitischer Sprecher der Linken. Erstellt hat es der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags, ein Recherchedienst, der die Abgeordneten mit unparteiischer Expertise versorgen soll, etwa in juristischen Fragen.

Das Gutachten, das der *ZEIT* vorliegt, besagt im Kern, dass nicht nur die libyschen Küstenwächter Menschenrechtsverletzungen begehen. Sondern auch europäische Kriegsschiffe. Und womöglich auch die italienische Seenotleitstelle in Rom. Weil die Europäer die Flüchtlinge mitunter nicht retten, sondern auf dem Meer festhalten und in die Arme der libyschen Küstenwache treiben. Und weil sie den Libyern bei gemeinsamen Rettungsaktionen in internationalen Gewässern das Kommando überlassen.

Die Gutachter beschäftigen sich zum Beispiel mit dem Fall eines italienischen Kriegsschiffs, das gemeinsam mit deutschen und anderen europäischen Marineschiffen vor der libyschen Küste patrouilliert. Im vergangenen Herbst traf dieses Kriegsschiff auf ein überfülltes Flüchtlingsboot. Statt die Insassen zu retten, hinderten die Italiener das Boot stundenlang an der Weiterfahrt - so lange, bis die libysche Küstenwache eintraf und die Flüchtlinge und Migranten nach Libyen brachte.

Hätten die Italiener die Menschen selbst zurückgeschickt, wäre das ein Verstoß gegen das sogenannte Non-refoulement-Prinzip der Genfer Flüchtlingskonvention gewesen. Es besagt, dass niemand in ein Land zurückgeschickt werden darf, in dem sein Leben oder seine Freiheit bedroht sind. Wie aber ist es rechtlich zu bewerten, wenn die Italiener niemanden aktiv zurückschicken, sondern lediglich warten, bis die Libyer anrücken? Die Gutachter des Wissenschaftlichen Dienstes halten auch das für problematisch: "Das Querstellen oder die Hinderung an der Weiterfahrt auf andere Weise bis zur Aufnahme durch ein Boot eines unsicheren Drittstaates dürfte indes gegen das Refoulement-Verbot verstoßen", schreiben sie.

Der zersplitterte Staat Libyen hat die Genfer Flüchtlingskonvention nicht unterzeichnet. Trotzdem rüstet die EU die libysche Küstenwache auf. Dass diese nicht nur Flüchtlinge und Migranten, sondern auch zivile Seenotretter bei Einsätzen mit vorgehaltener Waffe bedroht, ist durch Augenzeugenberichte und Videos dokumentiert. Trotzdem vertrauen die Europäer den Libyern die Leitung von Rettungseinsätzen an.

Sobald mehrere Rettungsschiffe am selben Einsatzort eintreffen, bestimmt die für das Seegebiet vor der libyschen Küste zuständige Rettungsleitstelle in Rom eines der beteiligten Schiffe zum Einsatzführer. Dass diese Führungsrolle in letzter Zeit auch den Libyern zugeteilt wurde, könnte laut den Gutachtern des Wissenschaftlichen Dienstes ebenfalls gegen geltendes Recht verstoßen. Vor allem dann, wenn die libysche Küstenwache andere Retter zu verscheuchen versucht. Sie sei "völkerrechtlich nicht befugt, ausländischen Schiffen Koordinierungsanweisungen zu erteilen, insbesondere kann sie nicht die Beteiligung an einer Seenotrettung untersagen". Und: Wenn der Kapitän eines anderen Schiffes nicht sichergehen könne, dass die Menschen zügig gerettet werden, habe er sogar die Pflicht, vor Ort zu bleiben und Hilfe zu leisten. Der Linken-Abgeordnete Andrej Hunko, der das Gutachten in Auftrag gegeben hatte, sagt: "Seit zwei Jahren geht die libysche Küstenwache regelmäßig mit Gewalt gegen Seenotretter vor. Viele Geflüchtete sind bei diesen Machtspielen ertrunken."

Tatsächlich könnten die Machtspiele bald ein Ende haben. Allerdings nicht, weil die EU mit den Libyern zu brechen gedenkt. Stattdessen spendet sie ihnen Geld, um eine eigene Rettungsleitstelle aufzubauen. Sobald die einsatzfähig ist, würden nicht mehr die Europäer entscheiden, wer die Flüchtlinge und Migranten an Bord nimmt, sondern die Libyer. Und die sind bislang nicht den Regeln von Menschenrechts- und Seerechtskonventionen gefolgt. Sondern ihren eigenen.

Graphic

Kein Durchkommen; Ein Gutachten des Bundestages legt nahe, dass europäische Schiffe die Seenotrettung von Flüchtlingen verhindern. Und so gegen das Völkerrecht

Im Mittelmeer werden Flüchtlinge der libyschen Küstenwache überlassen

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: zei

Subject: DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); DEUTSCHER BUNDESTAG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); OZEANE (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); ERTRINKEN (89%); EUROPÄISCHE UNION (89%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (89%); MENSCHENRECHTE (89%); INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN (79%); STREITKRÄFTE (79%); INTERNATIONALES RECHT (78%); POLITISCHES ASYL (78%); GESETZGEBUNGSORGANE (77%); INTERNATIONALE WIRTSCHAFTSORGANISATIONEN (76%); MANAGEMENT VON MEERESRESSOURCEN (76%); MARINE (76%); NEGATIVE SONSTIGE NACHRICHTEN (76%); RETTUNGS- UND NOTFALLDIENSTE (76%); RETTUNGSAKTIONEN (76%); SEERECHT (76%); TOD & STERBEN (76%); VEREINIGUNGEN & ORGANISATIONEN (74%); ZEUGEN (72%); MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN (71%); MISSHANDLUNG & VERNACHLÄSSIGUNG (71%)

Organization: EUROPEAN UNION (57%)

Industry: WASSERFAHRZEUGE (92%); STREITKRÄFTE (79%); MANAGEMENT VON MEERESRESSOURCEN (76%); MARINE (76%); SEERECHT (76%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (79%); ROM, ITALIEN (79%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (91%); LIBYEN (92%); EUROPA (91%); ITALIEN (90%); AFRIKA (79%); DEUTSCHLAND (74%)

Load-Date: February 23, 2018